

Партнёрский меморандум

Проект: LUMA Smart Home — компания по интеграции и обслуживанию умного дома, Юго-Западная Флорида
Документ: меморандум на пробный период — заявление о намерениях, не окончательный операционный договор
Дата вступления в силу: _____ 2026 г. · Пробный период до: 31 декабря 2026 г.

1. Стороны

Партнёр А (Управляющий партнёр): Артём Ищук (Artem Ishchuk), проживает: _____, FL.
Партнёр Б: Анатолий Шива (Anatoliy Shiva), проживает: _____, _____.
Далее — «Партнёры». Контакты — в Приложении D.

2. Цель и территория

Партнёры объединяют усилия, чтобы запустить и протестировать бизнес домашних технологий (далее — «Проект») под брендом **LUMA Smart Home**: проектирование, поставка, монтаж, программирование, пусконаладка и обслуживание систем управления светом, моторизованных шторных систем, сетей, видеонаблюдения, аудио/видео и автоматизации дома, а также регулярные подписки **LUMA Care**.
Основная территория: **округ Sarasota, Флорида**; смежные: Manatee, Charlotte, DeSoto, Lee, Collier; вне её — только по согласию обоих. Целевой клиент: владельцы домов и кондоминиумов стоимостью от \$_____, а также застройщики, архитекторы и дизайнеры, которые их обслуживают.

3. Пробный период и сверки

Меморандум действует как осознанный пробный период с даты вступления в силу **по 31 декабря 2026 года** — чтобы проверить спрос, экономику сделок и рабочую совместимость **при ограниченном денежном риске**. Партнёр А вносит в первую очередь время как Управляющий партнёр; Партнёр Б — ограниченное время, контакты, выходы на клиентов и деньги на старт.
Ритм: еженедельный операционный созвон на _____ минут в _____, письменный месячный обзор до _____ числа, итоговая встреча до **15 декабря 2026 года**.
Варианты на итоговой встрече: (а) подписать полноценный операционный договор LLC во Флориде; (б) продлить пробный период письменным дополнением; (в) прекратить сотрудничество по §17.

4. Доли участия

Участник	Доля	На что распространяется
Партнёр А	_____ %	Прибыль, убытки (\$8), доля в LLC
Партнёр Б	_____ %	То же
Резервный пул — будущий партнёр или ключевой сотрудник	_____ %	Не распределён; выделяется только по §13

Рабочий раздел в пробном периоде — **80 / 20 (А / Б)**. Проценты выше — доля в прибыли и в компании; их вписывают Партнёры, и они не обязаны совпадать с рабочим разделом. Они **предварительные** до итоговой встречи по Приложению В; если не договорились — остаются как указано. Передача — только с письменного согласия. Доля персональна: супруг, наследник или кредитор получает только денежную стоимость (Приложение В.5), без голосов; у каждого — преимущественное право выкупа.

5. Зоны ответственности

Модель **асимметричная**. Партнёр А — **Управляющий партнёр** (~80%): процессы, сайт и лендинги, воронки и лидген, пакеты решений, дилерские статусы, инженеры, мероприятия (вкл. Angi), выезды, закрытие и реализация, бухгалтерия через accountant, налоги, базы, первая команда, стратегия — вся инициация на его стороне. Партнёр Б (~20%): деньги на старт, контакты и клиентская база (Accent: конечные клиенты, дизайнеры, риелторы, проектировщики, застройщики), лицензия low voltage, ключевые встречи — подключение по запросу. Текущее — за Лидером; детали — Приложение А.

№	Зона	Лидер	Поддержка
1	Продажи — прямые клиенты, сметы, закрытие сделок	А	Б — ключевые встречи
2	Профканал — застройщики, архитекторы, дизайнеры, риелторы	А	Б — знакомства через Accent
3	Проектирование — состав системы, прайс-бук, программирование	А	—
4	Реализация — субподряд, график, контроль качества, гарантия	А	—
5	Закупки — дилерские аккаунты, заказы, склад	А	—
6	Маркетинг — сайт, лендинги, SEO, Angi, контент, мероприятия	А	—
7	Финансы и админ — учёт через accountant, счета, налоги, страхование	А	Б — финансы на старте
8	Лицензирование и комплаенс — лицензия low voltage, разрешения, документы субподряда	Б	А
9	Клиентский сервис — приём обращений, выезды, продления LUMA Care	А	—
10	Стратегия и капитал — цели, бюджет, финансирование, PR, ключевые связи	А	Б

6. Затраты времени

Партнёр А: _____ часов в неделю. Партнёр Б: **5–6 часов в неделю**; инициация идёт от Партнёра А, обязательство Партнёра Б — подключаться вовремя: ответ в течение _____ **рабочих часов**, участие в ключевой встрече при предупреждении за _____ **дней**. Ответ новому клиенту — в течение _____ **часов**. Об отсутствии дольше _____ дней предупреждаем за _____ дней с передачей дел. Часы фиксируются еженедельно по Приложению В — это доказательная база для §4.

7. Деньги на старте (сознательно минимальные)

Каждый Партнёр вносит в общий рабочий фонд («Стартовый лимит») до \$_____, траншами по мере необходимости, и вносить больше в пробном периоде не обязан. Ориентир операционного бюджета: \$_____ **в месяц**. Любой единичный расход свыше \$_____ и новая регулярная подписка дороже \$_____ **в месяц** — только с письменного согласия обоих (достаточно email или мессенджера).
Оборудование, доставка и субподряд по проектам финансируются **из авансов клиентов, а не из капитала Партнёров**: стандартные условия — _____ % при подписании до заказа оборудования, _____ % на черновом этапе, остаток по пусконаладке. В первые один–два квартала Партнёр Б финансирует запуск, до \$_____ на условиях \$8 (капитал или заём). Конверт закрывает маркетинг и платные лиды (Google Ads, Meta, Angi, Thumbtack и аналоги), статус компании, лицензии, сертификации, дилерские аккаунты, запуск CPA и первые закупки под подписанные контракты. Инициатива расхода — у Партнёра А; Партнёр Б отпускает деньги внутри конверта. Личные расходы не возмещаются, если не указаны в Приложении D.5.

8. Убытки и дополнительное финансирование

Убытки распределяются по §4, но **денежная обязанность каждого Партнёра в пробном периоде ограничена Стартовым лимитом**. Партнёры не поручаются по обязательствам друг друга и не вправе создавать долг, обязывающий другого (§12).
Если денег нужно больше: (а) вносят оба пропорционально; (б) вносит один, и это учитывается как **заём Партнёра** с возвратом до любых распределений под _____ % простых годовых — либо, по письменному выбору вносящего в момент внесения, конвертируется в долю по \$_____ **за 1 %** (Приложение В.4); (в) не вносит никто, и план сокращается.
Безнадёжная дебиторка, гарантийные переделки и исправление брака — **расходы Проекта** по §4, кроме случаев грубой небрежности или несогласованного отклонения от объёма работ: тогда расход относится на счёт вкладов этого Партнёра.

9. Выручка, прибыль и распределение

Деньги направляются в таком порядке: (1) **прямые расходы проекта** — оборудование, доставка, субподряд, разрешения, налог с продаж; (2) **комиссия за продажу** — _____ % валовой прибыли проекта тому, кто нашёл и закрыл сделку, выплачивается до раздела прибыли; (3) **операционные расходы**; (4) **денежный резерв** до \$_____ (примерно _____ месяцев операционных расходов); (5) **прибыль** — по §4, _____ (ежемесячно / ежеквартально).
В пробном периоде Партнёры намерены реинвестировать не менее _____ % прибыли. Зарплата и изъятий нет, если оба не договорились письменно; Партнёр, выполняющий биллируемые монтажные или программные работы, получает \$_____ **в час** как прямой расход проекта по ставкам Приложения А.3 — отдельно от доли в прибыли. Каждый проект считается по общему прайс-буку с **минимальной валовой маржой** _____ %; ниже — только с согласия обоих.

10. Цели пробного периода

До 31 декабря 2026 года: выручка \$____; подписанных проектов ____; средний чек \$____; фактическая валовая маржа ____ %; подписок LUMA Care ____; квалифицированных лидов в месяц ____; воронка на конец года \$____; подписанных профессиональных партнёров ____; отснятых референсных проектов ____ . Долгосрочная цель: ____ (растить и держать / строить на продажу / бизнес ради дохода); образ на 1–5 лет каждого Партнёра — в Приложении D.7.

В решении «идём дальше или нет» столько же весят неденежные критерии: обещания друг другу выполняются, коммуникация держится под давлением, и оба по-прежнему хотят подписать договор. План на 30/60/90 дней — в Приложении C.

11. Выход на рынок и правила по лидам

Приоритет каналов (1 — первый): знакомства Accent / Партнёра Б ____ ; застройщики и реконструкция ____ ; дизайнеры и архитекторы ____ ; риелторы и управляющие недвижимостью ____ ; сайт, SEO, Google Business Profile ____ ; платная реклама Google / Meta ____ ; Angi, Thumbtack и другие площадки с оплатой за лид ____ ; лид-программы производителей ____ .

Правила с первого дня: каждый лид в общей CRM в течение ____ часов с источником; кто занёс первым — тот ведёт, если не передал; **ни один клиент, лид или поставщик Проекта не ведётся вне воронки** (§15); один прайс-бук и один набор шаблонов. Лиды, которыми обмениваются с другим бизнесом Партнёра (включая Accent), приносят передавшей стороне ____ % валовой прибыли сделки — по §9, когда сделка приходит в Проект, и по отдельной письменной договорённости, когда уходит из него.

12. Решения и вопросы согласия обоих

Текущие решения — за Лидером зоны (§5). **Письменное согласие обоих** нужно для: приёма третьего партнёра, инвестора или сотрудника с долей; любого займа, лизинга, личного поручительства или рассрочки клиенту; расхода свыше \$____ и договора с ответственностью свыше \$____; первого штатного найма и любого найма родственника одного из Партнёров; цены ниже порога маржи §9; изменения бренда, названия компании, домена или владения сайтом; любого распределения прибыли; выхода за территорию §2; эксклюзива с производителем.

Тупик: семь дней паузы, затем ещё одна встреча с письменной повесткой, затем совместно выбранный медиатор в округе Sarasota, затем §17 — и никаких единоличных действий по такому вопросу, пока спор открыт.

13. Приём третьего партнёра или инвестора

Только по **единогласному письменному согласию**, оформленному дополнением. Базовые условия: новая доля берётся сначала из резервного пула §4, затем за счёт равного относительного размытия обоих; входящий приносит определённые деньги и/или роль с измеримыми результатами; доля вестится ____ месяцев с клиффом ____ месяцев и возвращается при неисполнении роли; цена входа — большее из Приложения B.5 или согласованной оценки; входящий подписывает те же условия, что в §15. То же — для сотрудников с долей, партнёров с процентом от выручки и внешних инвесторов. Обещать кому-либо долю, процент или долюность до такого согласия нельзя.

14. Операционные улучшения и рост

Всё созданное в пробном периоде — чек-листы, настройка CRM, прайс-бук, шаблоны предложений и договоров, процедуры пусконаладки, обучающие материалы, условия поставщиков — это **актив Проекта, а не личная собственность автора**, и должно быть описано так, чтобы по нему мог работать любой из Партнёров. Раз в ____ (месяц / квартал) — разбор улучшений: что стандартизировать, автоматизировать, вывести на подряд и под что нанимать, и какую метрику сдвигает каждое изменение. Описанное улучшение с измеренным эффектом может быть зачтено его автору по Приложению B.6. Дальнейшие шаги роста (вторая бригада, шоурум, коммерческие объекты, новые округа, своя лицензия) планируются, но здесь не фиксируются.

15. Конфиденциальность, эксклюзивность, запрет обхода (обязательная часть)

В пробный период и ____ месяцев после каждый Партнёр обязуется: на территории §2 не заниматься интеграцией и обслуживанием умного дома вне Проекта — ни напрямую, ни через другую компанию, ни как наёмный работник, ни как подрядчик конкурента — без письменного согласия другого; не обращаться, не считать сметы и не обслуживать вне Проекта клиентов, лидов, поставщиков, дистрибьюторов и субподрядчиков, появившихся через Проект; не переманивать людей Проекта; сохранять конфиденциальность данных клиентов, цен, условий поставщиков, проектной документации и этого Меморандума. Ранее существующие занятия, раскрытые в Приложении D.2, исключены.

16. Бренд, интеллектуальная собственность и данные (обязательная часть)

Наименование и знаки **LUMA Smart Home**, домен, сайт с кодом и контентом, фотоматериалы, прайс-бук, шаблоны, записи CRM и данные клиентов — активы Проекта: удерживаются в его интересах и передаются LLC при создании. Интеллектуальная собственность, принадлежавшая Партнёру до даты вступления в силу, остаётся его и безвозмездно лицензируется Проекту на срок сотрудничества (Приложение D.3). При прекращении пробного периода активы Проекта остаются у Партнёра, указанного в Приложении D.4, а другому выплачивается компенсация его доли по §4 от согласованной стоимости; данные клиентов далее используются только в пределах согласия клиента и требований закона.

17. Прекращение пробного периода

Любой Партнёр может прекратить сотрудничество, предупредив письменно за ____ дней; оно также завершается 31 декабря 2026 года, если не продлено. Если Партнёр умирает или недееспособен дольше ____ дней, сотрудничество прекращается по этому же разделу, а стоимость доли выплачивается Партнёру или его наследникам по Приложению B.5; существенное нарушение §11, §12, §15 или §16, не устранённое за ____ дней после письменного уведомления, даёт другому Партнёру право прекратить сотрудничество немедленно. При прекращении: проекты в работе доводятся до конца либо передаются с письменного согласия клиента; дебиторка собирается, кредиторка гасится; рабочий фонд, инструмент и оборудование делятся по §4 после всех обязательств Проекта; уходящий остаётся связан §15 и §16; выкуп доли оценивается по Приложению B.5. Защита клиента имеет приоритет над взаимными претензиями Партнёров.

18. Юридическая форма, лицензирование и комплаенс

Партнёры намерены работать через LLC во Флориде, управляемую участниками (рабочее название **LUMA Home Systems LLC**), с письменным операционным договором, EIN, бизнес-счётом, бухгалтерией с первого дня, страхованием общей ответственности (плюс workers' comp, где требуется), регистрацией по налогу с продаж и письменными договорами субподряда с формами W-9 и сертификатами страхования.

До того как созданы компания, оформлена страховка и определён применимый **путь лицензирования во Флориде**, ни один Партнёр не подписывает договоры с клиентами от имени Проекта, а работы, требующие лицензии low-voltage, alarm или электромонтажной, выполняет только лицензированный подрядчик, привлечённый письменно. Базовый путь — **лицензия low voltage через Партнёра Б**: её получение (а до того — привлечение лицензированного подрядчика) — вежа Приложения C.1, за которую отвечает Партнёр Б, срок ____ . Заявлять о наличии лицензии до её получения нельзя. Личные налоги и право на работу — забота каждого Партнёра, и каждый в любой момент имеет неограниченный доступ к учёту, банковскому счёту и всем документам Проекта.

19. Статус документа; применимое право; язык

За исключением §15, §16 и настоящего §19, Меморандум является **заявлением о намерениях**: он не создаёт обязывающего договора, простого товарищества, совместного предпринятия, трудовых отношений и права одного Партнёра действовать от имени другого. Он не является юридической, налоговой, бухгалтерской или страховой консультацией; окончательный операционный договор будет проверен юристом во Флориде и CPA и заменит этот Меморандум.

Изменения этого Меморандума действительны только в письменной форме за подписью обоих Партнёров. Применимое право: штат Флорида; место рассмотрения споров — округ Sarasota. Подписан на английском и русском языках; оба текста имеют одинаковый смысл, а при расхождении преимущество имеет _____ текст.

20. Подписи

Партнёр А	Партнёр Б
ФИО: Артём Ищук	ФИО: Анатолий Шива
Подпись: _____	Подпись: _____
Дата: _____	Дата: _____

Приложения, являющиеся частью Меморандума: **А** матрица ответственности и ставки · **В** реестр вкладов и оценка · **С** план на 90 дней и KPI · **Д** раскрытия и реестр активов.

Приложение А — Матрица ответственности, эскалация и ставки

A.1 Распределение задач. Для каждой зоны \$5 перечислить регулярные задачи, ответственного, периодичность и инструмент.

Зона (\$5)	Регулярная задача	Ответственный	Периодичность	Инструмент / где ведётся
1 Продажи	Первый звонок, выявление потребностей, выезд на объект	A	по каждому лиду	
1 Продажи	Подготовка и презентация предложения	A	по каждой сделке	
2 Проф. канал	Работа с застройщиками и дизайнерами; знакомства Accent	A / Б	еженедельно	
3 Проектирование	Состав системы, спецификация, поддержка прайс-бука	A	по проекту	
3 Проектирование	Программирование и пусконаладка	A	по проекту	
4 Реализация	Поиск субподряда и планирование графика	A	еженедельно	
4 Реализация	Контроль качества, список недостатков, приёмка с клиентом	A	по проекту	
5 Закупки	Дилерские аккаунты, заказы, RMA, склад	A	еженедельно	
6 Маркетинг	Сайт, лендинги, SEO, GBP, Angi, Thumbtack, Google / Meta	A	еженедельно	
7 Финансы	Счета, сбор оплат, учёт, отчётность	A	еженедельно / ежемесячно	
7 Финансы	Конверт на старт: реклама, лицензии, CPA, первые закупки	Б	1–2 квартала	
8 Комплаенс	Лицензия low voltage, разрешения, страховки, W-9 / COI	Б	ежемесячно	
9 Клиентский сервис	Приём обращений, выезды, продления LUMA Care	A	постоянно	

A.2 Эскалация. Жалоба клиента → Лидер зоны в течение ____ часов → оба Партнёра в течение ____ часов, если не решено или если сумма риска превышает \$ _____. Всё, что касается безопасности, лицензирования или письменной жалобы клиента, поднимается к обоим Партнёрам немедленно.

A.3 Внутренние ставки (относятся на проект как прямой расход, а не как доля в прибыли): проектирование \$_____/час · программирование и пусконаладка \$_____/час · монтажные работы \$_____/час · сервисный выезд для участника подписки \$_____/час · сервисный выезд без подписки \$_____/час · дорога свыше ____ миль \$_____/час или \$_____/миля. Ставки пересматриваются на ежемесячном обзоре.

A.4 Стандартные коммерческие условия (заполнить один раз и применять везде): аванс ____ % · промежуточный платёж ____ % · финальный ____ % · срок оплаты net ____ · минимальная сумма change order \$____ · гарантия на работы ____ месяцев · передача гарантии производителя ____ · минимальная валовая маржа ____ %.

Приложение В — Реестр вкладов, подтверждение долей и оценка

В.1 Учёт времени (еженедельно, общая таблица — основной документ по вкладам в пробном периоде).

Неделя по	Часы Партнёра А	Часы Партнёра Б	Что сделано	Примечания

В.2 Учёт денег (каждый взнос и возмещаемый расход, с документом).

Дата	Партнёр	Сумма	Назначение	Тип: капитал / заём / возмещаемый	Согласовано
		\$.			

В.3 Подтверждение долей на итоговой встрече. Что учитывается, в этом порядке: (1) часы из В.1 против обязательства из §6; (2) деньги из В.2 за вычетом возвратов; (3) достигнутые результаты против KPI §10 и вех Приложения С; (4) владение критической функцией, без которой Проект не работает. Любая корректировка §4 требует двух подписей и оформляется дополнением. Если договориться о корректировке не удалось, доли §4 остаются без изменений.

В.4 Конвертация денег в долю (по §8б): \$_____ за 1 %, действует до _____, применяется только к деньгам, фактически поступившим в рабочий фонд, и не более чем на _____ % в сумме.

В.5 Метод оценки при выкупе или входе третьего лица (§13, §17). Базовый вариант: большее из (а) _____ × выручка за последние 12 месяцев плюс _____ × годовая регулярная выручка LUMA Care, минус долг, плюс оборотный капитал; (б) _____ × прибыль собственников за последние 12 месяцев (прибыль до распределения, нормализованная на рыночную оплату труда); (в) стоимость чистых активов. Условия оплаты выкупа: _____ % при закрытии, остаток за _____ месяцев под _____ %. При несогласии каждый называет оценщика, двое оценщиков называют третьего, чьё заключение принимается; расходы делятся по §4.

В.6 Зачёт улучшений (§14). Описанное улучшение с измеренным эффектом может быть зачтено здесь: описание, сдвинутая метрика, измеренный эффект, зачёт, согласованный обоими Партнёрами.

Приложение С — План на 90 дней и панель KPI

С.1 Дни 1–30 — фундамент. Ответственный и срок по каждому пункту: компания на Sunbiz и EIN (A) ____ ; бизнес-счёт и бухгалтерия / CPA (A) ____ ; страхование общей ответственности оформлено (A) ____ ; **путь лицензии low voltage запущен (Б)** ____ ; конверт Партнёра Б на старт согласован письменно (Б) ____ ; регистрация по налогу с продаж (A) ____ ; общий диск, CRM и календарь (A) ____ ; прайс-бук v1 (A) ____ ; шаблоны предложения и договора (A) ____ ; заявки на дилерские аккаунты (Lutron, Ubiquiti, Somfy, Sonos) (A) ____ ; сайт, лендинги и Google Business Profile (A) ____ ; один договор субподряда плюс W-9 и COI (A) ____ .

С.2 Дни 31–60 — первый спрос. Запущены знакомства Accent / Партнёра Б (Б); платные каналы — Google, Meta, Angi, Thumbtack — внутри конверта \$7 (А, финансирует Б); целевые списки: ____ застройщиков, ____ дизайнеров/архитекторов, ____ риелторов; первых ____ предложений; подписан пилот; демо-набор не дороже \$ ____ ; оформлено предложение LUMA Care.

С.3 Дни 61–90 — доказательство и повторяемость. Пилот сдан, отлажен и отснят; приёмка с клиентом и письменный отзыв; экономика сверена с планом (маржа в смете против фактической, часы на проект против оценки); процесс реализации описан в виде чек-листа; ____ подписанных профессиональных партнёров; воронка \$ ____ ; зафиксировано решение, что дальше стандартизировать, автоматизировать, вывести на подряд или закрыть найм (\$14).

С.4 Панель KPI — сверка ежемесячно, по одному числу в ячейке, план против факта.

Метрика	План	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Квалифицированные лиды	_____					
Предложений выставлено / сумма	_____					
Проектов подписано / сумма	_____					
Признанная выручка	_____					
Фактическая валовая маржа %	_____					
Участников LUMA Care / MRR	_____					
Деньги в рабочем фонде	_____					
Часы Партнёра А / Партнёра Б	_____					

Приложение D — Раскрытия, контакты и реестр активов

D.1 Контакты. Партнёр А: телефон ____ · email ____ · мессенджер ____ . Партнёр Б: телефон ____ · email ____ · мессенджер ____ . Предпочтительный канал для решений, которые должны быть письменными: ____ . Общие ящики и аккаунты, у кого доступы: ____ .

D.2 Существующая занятость и конфликты интересов (исключены из §15): Партнёр А ____ ; Партнёр Б — Accent (строительство и ремоделинг, Флорида) и связанная с этим работа, которая остаётся его основной занятостью. Каждый Партнёр подтверждает, что ничто из этого не препятствует его участию в Проекте, включая текущую работу по найму, соглашения о неконкуренции, визовые ограничения и право на работу: Партнёр А ____ , Партнёр Б ____ .

D.3 Ранее созданная интеллектуальная собственность, лицензируемая Проекту (собственность остаётся у владельца; лицензия безвозмездная на срок сотрудничества): ____ .

D.4 Реестр активов и хранение. По каждому активу — у кого он оформлен в пробном периоде и у кого остаётся при прекращении: бренд и знаки ____ ; домен и DNS ____ ; репозиторий сайта и хостинг ____ ; Google Business Profile ____ ; CRM и база клиентов ____ ; телефонный номер ____ ; почтовый домен ____ ; соцсети ____ ; прайс-бук и шаблоны ____ ; фото и материалы кейсов ____ ; демо-набор и инструмент ____ ; вендорские и дилерские аккаунты ____ ; учредительные документы и налоговая отчётность ____ .

D.5 Возмещаемые личные расходы, если они есть (§7): _____ , не более \$____ в месяц на Партнёра.

D.6 Открытые вопросы до подписания окончательного договора. _____ .

D.7 Образ на 1–5 лет словами каждого Партнёра (§10). Партнёр А: _____ . Партнёр Б: _____ .

Этот Меморандум — рабочий документ для самих Партнёров на время пробного периода. Он не является юридической, налоговой или бухгалтерской консультацией. Окончательный операционный договор, шаблон договора с клиентом и договоры субподряда до коммерческого использования следует показать юристу во Флориде и CPA.